

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2608/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย
นาย ห วัน ไกล ถิ่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138

ป.วิ.อ. มาตรา 83

ขณะที่ ส.ต.ต. บ. กับ ส.ต.ท. บ. จะเข้าจับกุมกลุ่มเด็กวัยรุ่นพวกของจำเลยนั้น บุคคลทั้งสองไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจและไม่ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงาน ตำรวจซึ่งจะปฏิบัติตามหน้าที่ทั้งไม่ได้แจ้งข้อหาแก่เด็กวัยรุ่นคนใดว่าเป็นผู้ดูหมิ่นตน และจะต้องถูกจับ จึงถือไม่ได้ว่ามีการจับกุมในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยชอบ ฉะนั้น แม้หากจำเลยจะต่อสู้ขัดขวางมิให้ ส.ต.ต. บ. กับ ส.ต.ท. บ. เข้าจับกุมพวก ของจำเลย ก็ไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140, 295, 296, 83

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140, 295, 296, 83 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดต่อ

กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 138, 140 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดจำคุก 1 ปี
ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ในเบื้องต้นแรกว่าได้มีการจับกุม
พวกของจำเลยที่ 1 ในข้อหาอุ้มหนีเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยชอบหรือไม่
ในข้อนี้โจทก์มีสืบตำรวจตรีบริหาร และสืบตำรวจโทบุญธรรมเป็นพยานเบิกความ
ทำนองเดียวกันว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 19 นาฬิกา ขณะที่สืบตำรวจตรีบริหารอยู่
ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง มีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีแดงบรรทุกเด็กวัยรุ่น
ประมาณ 20 คน แล่นมาตามถนนสายเชียงของ-เชียงคำ มาจอดอยู่กลางถนนซึ่งเป็น
ทางแยกและเป็นบริเวณห้ามจอดรถ สืบตำรวจตรีบริหารบอกให้ผู้ขับรถนำรถไปจอด
ข้างทางคนขับรถเชื่อฟังแต่เด็กวัยรุ่นที่โดยสารมาในรถตะโกนไล่สืบตำรวจตรีบริหาร
ว่า "ควยจับเราเรื่องอะไร แน่จริงให้ไล่จับ" แล้วคนขับก็ขับรถออกไป สืบตำรวจตรี
บริหารขับรถจักรยานยนต์ตามไปทันบอกให้คนขับขับรถไปสถานีตำรวจภูธรอำเภอ
เทิง เด็กวัยรุ่นที่นั่งมาในรถประมาณ 10 คน กระโดดลงจากรถเข้ามาผลักกอกสืบ
ตำรวจตรีบริหารและมีการทำชกต่อยกัน สืบตำรวจโทบุญธรรมซึ่งเห็นเหตุการณ์
เข้าไปห้าม เห็นว่า ขณะที่สืบตำรวจตรีบริหารกับสืบตำรวจโทบุญธรรมจะเข้าจับกุม
กลุ่มเด็กวัยรุ่นพวกของจำเลยที่ 1 นั้น บุคคลทั้งสองไม่ได้แต่งเครื่องแบบตำรวจและ
ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งจะปฏิบัติตามหน้าที่แต่อย่างใด ทั้งไม่
ปรากฏว่าได้แจ้งข้อหาแก่เด็กวัยรุ่นคนใดว่าเป็นผู้อุ้มหนีตนและจะต้องถูกจับ กลับสั่ง
ให้คนขับรถที่เด็กวัยรุ่นโดยสารมาขับรถไปสถานีตำรวจ จึงถือไม่ได้ว่ามีการจับกุมใน

ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยชอบ ดังนั้น แม้จะฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ต่อสู้ขัดขวางมิให้
สืบตำรวจตรีบริหารกับสืบตำรวจโทบุญธรรมเข้าจับกุมพวกของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1
ก็ไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>